

Comissão de Assuntos Municipais

PARECER

Projeto de Lei Complementar Nº 143/2020

PROCESSO 20215.01.00/20-4
SEI 4249-01.00/20-7

Proponente: Deputado Elton Weber e mais 37 Deputados(as) Ementa: Regulamenta o inciso II do Art. 128 da Constituição Estadual e dá outras providências. Relator: Deputado Dirceu Franciscón Parecer: Favorável com emendas.

PARECER

Vem a esta Comissão de Assuntos Municipais para exame e parecer sob os aspectos de mérito, o Projeto de Lei Complementar nº 143/2020, de autoria do Deputado Elton Weber e mais 37 deputados(as), que regulamenta o inciso II do art. 128 da Constituição Estadual e dispõe sobre a criação, o funcionamento e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Nas Comissões de Constituição e Justiça, e de Segurança e Serviços Públicos, onde transitou, obteve parecer favorável com emendas.

Segundo a justificativa do proponente: *“Os bombeiros voluntários constituem organizações não governamentais, mais do que isto, organizações da sociedade civil de interesse público. Diferentemente das entidades estatais geradas por contatos sociais secundários, onde predomina uma lógica eminentemente racional, os bombeiros voluntários surgem da comunidade, onde predominam os contatos sociais primários, a força da espontaneidade, das relações afetivas, do trabalho voluntário. Seus efeitos surgem com grande probabilidade de êxito. Seus participantes ali atuam para defender suas famílias, suas propriedades, seus filhos, seus amigos, o mundo concreto em que vivem no dia a dia.”*

Todavia, em conversa com o proponente, entendemos necessária a apresentação de três emendas, pelos seguintes motivos:

a) A primeira emenda no texto se refere ao parágrafo 1º do Artigo 3º e tem o objetivo de salvaguardar o funcionamento de mais de um corpo de bombeiros nos municípios aonde eles já estejam constituídos, e por isso, buscamos acrescentar a expressão “exceto os já existentes” no intuito de limitar o funcionamento de apenas um corpo de bombeiros por município exceto naqueles municípios onde já estão

instaladas mais de uma organização.

b) A segunda emenda altera o texto do Artigo 10 a fim de ajustar referência que o projeto faz a Norma Brasileira Regulamentadora, uma vez que, a NBR 14608 teve atualização em 18/05/2021, essa alteração, acrescentou alguns anexos e renumerou outros, e por isso, buscamos que a disposição se refira a todo o texto da NBR e não apenas ao Anexo A como foi proposto.

c) A terceira alteração busca acrescentar artigo para possibilitar a inclusão do uso da Linha 193 pelos serviços instituídos na Lei facilitando assim a atuação das organizações.

Pelo exposto, e dentro da competência da Comissão de Assuntos Municipais, prevista no artigo 56, inciso VI, do Regimento Interno, e no que toca à análise por este colegiado, não se verifica na matéria qualquer impedimento a sua regular tramitação, bem como, trata-se de assunto afeto à competência deste órgão parlamentar, razão pela qual concluo pelo **parecer favorável com emendas**.

Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2021.

Deputado Eduardo Loureiro
Presidente

Deputado Capitão Macedo – PSL

Deputado Airton Lima – PL

Deputado Dalciso Oliveira – PSB

Deputado Dirceu Franciscon – PTB
Relator

Deputada Patrícia Alba – MDB

Deputado Ernani Polo – PP

Deputado Pedro Pereira – PSDB

Deputado Valdeci Oliveira – PT

Deputado Rodrigo Maroni – PMB

Projeto de Lei Complementar nº 143/2020

Emenda nº 04

Comissão de Assuntos Municipais

Dá nova redação ao § 1º do art. 3º do PLC 143/2020.

Art. 1º. O § 1º do artigo 3º passa a ter a seguinte redação:

“Art 3º: (...)

§ 1º - Será permitido o funcionamento de um único Corpo de Bombeiros Voluntários por município, exceto os já existentes.”

Sala de sessões, 31 de agosto de 2021

JUSTIFICATIVA

A emenda tem o objetivo de salvaguardar o funcionamento de mais de um corpo de bombeiros nos municípios aonde eles já estejam constituídos, e por isso, buscamos acrescentar a expressão “exceto os já existentes” no intuito de limitar o funcionamento de apenas um corpo de bombeiros por município exceto naqueles municípios onde já estão instaladas mais de uma organização.

Comissão de Assuntos Municipais

Projeto de Lei Complementar nº 143/2020
Emenda nº 05
Comissão de Assuntos Municipais

Dá nova redação ao caput do art. 10 do PLC 143/2020.

Art. 1º. O caput do artigo 10 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 10. A formação, a capacitação e o treinamento básico poderão ser realizados pelas entidades mencionadas nos incisos I, II e III do art. 3º desta Lei, ou por convênios ou instrumentos de parcerias, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, com outras instituições, observados os requisitos estabelecidos para a formação dos Serviços Cíveis e Auxiliares de Bombeiro, definidos na Norma Brasileira Regulamentadora 14.608 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”

Sala de sessões, 31 de agosto de 2021

JUSTIFICATIVA

A emenda tem o objetivo de ajustar referência que o projeto faz à Norma Brasileira Regulamentadora, uma vez que, a NBR 14608 teve atualização em 18/05/2021, essa alteração acrescentou alguns anexos e renumerou outros, e por isso, buscamos que a disposição se refira a todo o texto da NBR e não apenas ao Anexo A como foi proposto.

Comissão de Assuntos Municipais

Projeto de Lei Complementar nº 143/2020
Emenda nº 06

Comissão de Assuntos Municipais

Inclui artigo do Projeto de Lei Complementar nº 143/2020 onde couber.

Art. 1º. Fica incluído artigo, onde couber, no presente projeto de lei com a seguinte redação:

“Art. (.....) Ficam os municípios autorizados a solicitar o uso da linha de emergência 193 à operadora responsável para os serviços instituídos de acordo com esta Lei.”

Sala de sessões, 31 de agosto de 2021

JUSTIFICATIVA

A emenda tem o objetivo de incluir artigo para possibilitar o uso da Linha 193 pelos serviços instituídos na lei facilitando assim, a atuação das organizações.

Comissão de Assuntos Municipais